

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 16/04/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processos: TC-000318.989.25-8; TC-000385.989.25-6.

Representantes: Rodrigo F. Martine Empreendimentos Ltda.; TJ Brasil Multi-Serviços Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Luiz Antonio.

Responsáveis: Rodrigo Mello Marques (Prefeito).

Assunto: Representações com pedido de medida cautelar em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2024, Processo nº 5802/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Luiz Antônio objetivando a prestação do serviço de transporte de alunos dentro da zona rural do município, por quilômetro efetivamente rodado, através de veículos tipo micro-ônibus e vans com ar condicionado, com veículos e motoristas devidamente legalizados e habilitados.

Regulamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

Valor Estimado: R\$ 2.769.120,00 (dois milhões e setecentos e sessenta e nove mil e cento e vinte reais).

Procuradora de Contas: Thiago Pinheiro Lima.

Advogados: Gilberto Marinho Gouvea Filho (OAB/SP 277.893); Mario Aparecido Euzebio Junior (OAB/SP 184.897).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. TRANSPORTE ESCOLAR. DIVERGÊNCIA NOS DADOS DO EDITAL E ANEXOS. AUSÊNCIA INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. CORREÇÕES DETERMINADAS PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representações de **RODRIGO F. MARTINE EMPREENDIMENTOS LTDA.** e **TJ BRASIL MULTI-SERVICOS LTDA.** contra Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2024, Processo nº 5802/2024, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO** objetivando a prestação do serviço de transporte de alunos dentro da zona rural do município, por quilômetro efetivamente rodado, através de veículos tipo micro-ônibus e vans com ar condicionado, com veículos e motoristas devidamente legalizados e habilitados.

1.2. A Representante Rodrigo F. Martine Empreendimentos Ltda. critica o critério de julgamento de menor preço por lote, entendendo que o objeto está aglutinado.

Reclama também da falta de estimativa da quilometragem e da quantidade de passageiros.

1.3. A insurgente TJ Brasil Multi-Servicos Ltda., por seu turno, faz os seguintes apontamentos:

1.3.1. Descumprimento do art. 55, II, “a” da Lei nº 14.133/2021, por descumprimento do prazo mínimo entre a divulgação do edital e a abertura das propostas.

1.3.2. Critério de julgamento de menor preço por lote.

1.3.3. Divergência quanto à participação de consórcios, uma vez que o subitem 3.5.9. veda a participação de empresas reunidas em consórcio, enquanto em outros itens do ato de convocação é regulada a participação de consórcios.

1.3.4. A Representante considera necessária a requisição de balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis para fins de qualificação econômico-financeira.

1.3.5. Ausência de planilha de composição dos custos.

1.3.6. Exiguidade de prazo para regularização dos veículos e início dos serviços.

1.3.7. Exigências para assinatura do contrato e apresentação de veículos.

1.3.8. Ausência de informações quanto ao número de matrículas por linha.

1.3.9. Ausência de informações quanto ao número de veículos por linha

1.3. Nestes termos, requereram a suspensão liminar do procedimento licitatório e o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do ato convocatório.

1.4. Diante da existência de questões suficientes para a intervenção desta E. Corte, por decisão disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 10/01/2025, foi determinada a suspensão cautelar do procedimento impugnado e fixado o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO** para a apresentação de: **a)** cópia integral do edital e dos seus anexos; **b)** manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, no exercício do controle prévio de legalidade da contratação, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21; **c)** justificativas e esclarecimentos pertinentes em relação às insurgências constantes da Representação.

1.5. A matéria foi submetida ao Egrégio Plenário desta Corte em sessão de 05/02/2025, ocasião em que as medidas adotadas em juízo preliminar foram referendadas.

1.6. A Prefeitura de Luiz Antonio apresentou justificativas e documentos (evento 64 do TC-000318.989.25-8 e evento 63 do TC-000385.989.25-6).

1.7. **Assessoria Técnica**, por sua unidade **Jurídica** posicionou-se pela **procedência parcial** das representações (evento 79 do TC-000318.989.25-8 e evento 75 do TC-000385.989.25-6).

1.8. **Ministério Público de Contas**, no mesmo sentido, manifestou-se pela **procedência parcial** das representações (evento 84 do TC-000318.989.25-8 e evento 80 do TC-000385.989.25-6).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 16/04/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-000318.989.25-8
TC-000385.989.25-6

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representações de **RODRIGO F. MARTINE EMPREENDIMENTOS LTDA.** e **TJ BRASIL MULTI-SERVICOS LTDA.** contra Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2024, Processo nº 5802/2024, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO** objetivando a prestação do serviço de transporte de alunos dentro da zona rural do município, por quilômetro efetivamente rodado, através de veículos tipo micro-ônibus e vans com ar-condicionado, com veículos e motoristas devidamente legalizados e habilitados.

2.2. A instrução dos autos indica a necessidade de modificações no edital para o regular processamento do certame. Passo, assim, ao exame das insurgências amparado nos pareceres técnicos especializados, a fim de conferir à Prefeitura Municipal de Luiz Antonio posição objetiva sobre os pontos que demandam aprimoramento.

2.3. Há procedência nos questionamentos referentes à divergência quanto à participação de consórcios na forma apresentada no ato de convocação, ora vedando ora regulando a participação, bem assim quanto à falta de justificativa para vedação.

De se observar que o subitem 3.5.9. veda a participação de empresas consorciadas, enquanto os subitens 9.3., 9.6., 9.10., 19.1.7. e 20.2 regulam a participação de consórcios.

Além disso, não consta nos autos justificativa para a vedação à participação de empresas reunidas em consórcio.

Dessa forma, o ato convocatório demanda revisão, devendo a Administração compatibilizar o edital e seus anexos quanto à participação ou não de consórcios, apresentando as justificativas necessárias em caso de negativa para participação.

2.4. Também se mostra procedente a crítica à ausência de planilha de composição dos custos, além da existência de incongruências entre o valor estimado para contratação, constando no item 6 do Estudo Técnico Preliminar o valor de R\$ 1.552.754,00, enquanto no Termo de Referência o valor apresentado é de R\$ 2.769.120,00, ambos desacompanhados dos “preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte”, inobservando previsão dos art. 6º, incisos XX e XXIII, alínea i, e 18, inciso I, e §1º, inciso VI, da Lei 14.133/21.

Há constatação da Assessoria Técnica de que foi divulgado na plataforma BLL Compras promotora do certame, o valor estimado da contratação no montante de R\$ 2.769.120,00, acompanhado dos valores unitários referenciais para cada linha, informação que não foi disponibilizada no instrumento de convocação.

Assim, também neste aspecto, o edital deve ser revisado, com a adequação do valor estimado da contratação, observando a previsão do art. 6º, incisos XXIII, alínea i.

2.5. Em relação às exigências para assinatura do contrato e apresentação e regularização dos veículos, bem assim quanto à exiguidade de

prazo para início dos serviços, a instrução demonstra que falta clareza no instrumento convocatório.

A instrução dos autos demonstrou que o edital “não deixa claro qual o prazo para apresentação de veículos, ora dispondo que a apresentação dos veículos é condição para assinatura do contrato e deve ser realizada no prazo máximo de 20 dias (sem definição do termo inicial de contagem do prazo), ora dispondo que os veículos deverão ser apresentados em no máximo 30 dias (conforme Termo de Referência e ETP)”.

Foi constatada, ainda, “contradição entre o prazo para assinatura do contrato previsto no item 20.1 do edital (5 dias úteis) e o prazo para apresentação dos veículos (condição para assinatura do contrato), bem assim, “em relação ao prazo para início da prestação dos serviços”.

Neste sentido, os questionamentos são procedentes, devendo a Prefeitura de Luiz Antônio rever as disposições do instrumento convocatório que tratam dos prazos para apresentação dos veículos, assinatura do contrato e início da prestação dos serviços, compatibilizando referidos prazos e assegurando sua suficiência.

2.6. Também se mostram procedentes as críticas direcionadas à ausência de informações do número de passageiros e de veículos por linha, bem assim, quanto ao transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Haja que não há nos autos, informação expressa sobre a quantidade de alunos a serem transportados em cada linha, tampouco, definição no instrumento convocatório, da quantidade ou o tipo de veículo (vans e micro-ônibus) a ser disponibilizado em cada linha, sendo referidas informações necessárias ao dimensionamento e execução do objeto.

De igual modo, o edital também se ressente de informações quanto ao transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Dessa forma, a Administração da Municipalidade deve revisar o edital, incluindo todas as informações necessárias ao adequado dimensionamento dos custos da contratada e à formulação das propostas.

Recomendo, ainda, que a Prefeitura revise a legislação referenciada no edital, uma vez que a Resolução CONTRAN nº 402, de 26/04/2012, mencionada em relação às características de acessibilidade, foi revogada pela Resolução CONTRAN nº 961, de 17/05/2022.

2.7. De outra forma, aliado aos fundamentos consignados na instrução, considero as demais críticas improcedentes, a exemplo das insurgências relacionadas à ausência de informações sobre média estimada de quilometragem e ao critério de julgamento adotado.

Em relação ao critério de julgamento, em que pese a improcedência do questionamento, considero oportuna a recomendação proposta pela Assessoria Técnica, para que a Administração possibilite a participação de empresas reunidas em consórcio ou admita a subcontratação.

Especificamente quanto aos questionamentos a seguir, relacionados ao prazo de divulgação do edital e à qualificação econômico-financeira, que considero improcedentes, filio-me ao posicionamento defendido pelo Ministério Público de Contas, cuja manifestação adoto como razão de decidir.

Quanto ao alegado descumprimento do prazo mínimo entre a divulgação do edital e a abertura das propostas, há constatação do Ministério Público de Contas de foi observado o prazo mínimo previsto no art. 55, II, "a", da Lei nº 14.133/2021, de 10 dias úteis entre a data de divulgação do edital de licitação e a data da apresentação de propostas e lances.

Em relação aos requisitos de qualificação econômico-financeira, considero que a exigência se insere nos parâmetros de discricionariedade de que goza a Administração, a exemplo dos julgados TC-023476.989.24-9 e TC-023550.989.24-8.

O Ministério Público de Contas destaca em sua manifestação, que a leitura do “art. 69 da NLLC não permite concluir que seria obrigatória a exigência cumulativa das hipóteses previstas no caput e respectivos incisos. Quer parecer da sua leitura que os coeficientes e índices econômicos apenas serão impostos caso também o sejam o balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício ou demais demonstrações contábeis, mesmo porque só se torna possível atestar que a declaração apresentada por licitante atende aos coeficientes e índices fixados no edital mediante o exame da documentação contida no inciso I do caput”.

Concluindo, que “consiste prerrogativa a ser exercida pela Administração Pública requisitar, a partir de um juízo de conveniência e oportunidade e à luz da complexidade e particularidades envolvidas no objeto licitatório, os parâmetros legalmente previstos e por ela reputados como os mais apropriados à comprovação da boa situação técnica e econômico-financeira de quem com ela pretenda contratar”.

Posição que não difere daquela defendida por Marçal Justen Filho¹, que considera:

O elenco dos arts. 63 a 70 deve ser reputado como máximo e não como mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em cada licitação, exija comprovação integral quanto a cada um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que ali previsto, mas poderá demandar menos.

¹ Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/21. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

Pertinente, ainda, a proposta do Ministério Público de Contas, para que seja retirada a obrigatoriedade de apresentação do “comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor”, constante do subitem 8.3.1, do edital, por falta de previsão legal, conforme já decidido nos autos TC-014069.989.23-4, TC-001390.989.24-2, TC-018450.989.24-9, TC-021736.989.24-5 e TC-000985.989.25-0.

2.8. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** das representações, determinando à **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: 1) compatibilizar o edital e seus anexos quanto à participação ou não de consórcios, apresentando as justificativas necessárias em caso de negativa para participação; 2) revisar o ato convocatório com a adequação do valor estimado da contratação, observando a previsão do art. 6º, incisos XXIII, alínea i; 3) rever as disposições do edital que tratam dos prazos para apresentação dos veículos, assinatura do contrato e início da prestação dos serviços, compatibilizando referidos prazos e assegurando sua suficiência; 4) incluir todas as informações necessárias ao adequado dimensionamento dos custos da contratada e à formulação das propostas, a exemplo daquelas relacionadas ao número de passageiros e de veículos por linha, bem assim, quanto ao transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Meu voto, propõe, ainda, que a Administração possibilite a participação de empresas reunidas em consórcio, ou, alternativamente, a subcontratação, bem assim, revise a legislação referenciada, mantendo-a atualizada, e exclua a requisição de plano de recuperação judicial (subitem 8.3.1).

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora

proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro